Glacier 3000 · Patrouilleurs

Le saviez-vous ?

Près de 80 accidents jugés en Suisse de 2008 à 2024 : ce qui s'est passé, ce qu'a décidé le juge, et la leçon pour le patrouilleur.



Sources

Rapports annuels de la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sports de neige (SKUS), partie juridique, années 2008 à 2024. Résumés et traduits de l'allemand. Les numéros des arrêts du Tribunal fédéral sont donnés pour chaque cas.

Sommaire

Près de 80 cas tirés des rapports juridiques de la SKUS de 2008 à 2024. Tous les cas sont **suisses**. Les quelques jugements étrangers que la SKUS cite sont regroupés à part, dans un encadré « Hors de Suisse ».

1 Les règles du jeu : ce que le juge regarde

2 Qui est poursuivi, et pour quoi

3 Bord de piste, obstacles, glacier

4 Avalanches sur les pistes et minage

5 Freeriders et hors-piste

6 Randonneurs, piétons, chemins d'hiver

7 Dameuses, treuils, véhicules

8 Snowparks

9 Luge

10 Collisions entre skieurs

11 Après l'accident : secours, preuves, frais

12 Ce qui protège le patrouilleur

13 Quiz, mots du juge, sources

Comment lire une fiche

Lieu · date de l'accident — Condamné

CE QUI S'EST PASSÉ Les faits, en quelques phrases.

LE JUGEMENT Qui a été poursuivi, ce qu'a décidé le tribunal et pourquoi.

→ La leçon pour le patrouilleur.

Référence : numéro de l'arrêt ou autorité · année du rapport SKUS

Condamné une faute a été retenue · **Acquitté / classé** pas de faute · **Mitigé** une partie condamnée, ou décision changée en appel

Les petits renvois

« **SKUS ch. 25** » = chiffre 25 des directives SKUS. « **RMS N. 140** » = note 140 des directives RMS. « **6B_985/2023** » ou « **ATF 137 IV 285** » = numéro d'un arrêt du Tribunal fédéral. Ils servent seulement à retrouver le texte officiel : **pas besoin de les connaître pour comprendre**. Les signaux sont montrés avec leur image et leur nom.

Pourquoi c'est utile pour nous

Dans presque tous ces dossiers, la question est : **le service des pistes a-t-il fait ce que disent les directives ?** Quand la réponse est oui et que c'est **prouvé** (contrôles notés, signalisation photographiée, cahier des charges clair), le patrouilleur est protégé.

1 · Les règles du jeu

Six idées reviennent dans tous les jugements. Les connaître, c'est comprendre pourquoi un cas finit en condamnation ou en acquittement.

1. Les directives ne sont pas une loi… mais c'est la mesure du juge

Le Tribunal fédéral le répète : les directives de la SKUS et de Remontées Mécaniques Suisses (RMS) ne sont pas du droit, mais elles disent concrètement ce qu'est une piste sûre. Le juge s'en sert **à chaque fois**. Et si l'endroit est plus dangereux que la normale, **il peut exiger plus** que les directives.

Tribunal fédéral 4A_206/2014 (Petit Cervin), rapport 2014

2. Il faut protéger contre les « pièges »

Un piège, c'est un danger **qu'un skieur prudent ne peut pas voir à temps ou ne peut pas éviter** : crevasse sous une traversée, câble de treuil, trou dans une fermeture, obstacle caché.

3. Le reste, c'est la responsabilité du skieur

Bosses, creux, crêtes, ruisseau visible, talus, plaques sans neige : ce sont des **difficultés normales**. Chacun doit descendre à vue (règle FIS 2) et maîtriser sa vitesse.

4. Où s'arrête la piste ?

Piste balisée des deux côtés	Le balisage **est** la limite. Les traces de ceux qui skient à côté de la piste **ne l'élargissent pas**.
Piste balisée au milieu	La limite, c'est la partie damée et le terrain. Là, les traces autour peuvent compter comme piste.
Bande de 2 mètres au bord	Elle sert à **s'arrêter au bord** et à protéger celui qui sort **un peu** en tombant. Ce n'est **pas** une piste en plus : on ne la sécurise pas pour ceux qui choisissent de skier dedans. Pas de « zone de chute » à créer.
Hors piste	Pas sécurisé. L'exploitant doit seulement **avertir** ( panneau « Danger d'avalanches » et  feu clignotant avalanche dès le degré 3,  panneau « Dangers alpins » aux sorties très fréquentées).

Tribunal fédéral 6B_985/2023 (Adelboden, rapport 2024) · Ministère public des Grisons, Parsenn 2014 · directives SKUS ch. 25–27

5. Quel obstacle faut-il rembourrer ?

Pas tous. Le Tribunal fédéral a confirmé la règle RMS **N. 140** : un obstacle doit être rembourré ou barré quand, en cas de chute, **on glisse forcément dedans à cause de la pente**. Ailleurs, le skieur doit garder ses distances. Et un matelas est prévu pour un choc à **vitesse modérée**, pas pour quelqu'un qui arrive lancé (N. 143).

Tribunal fédéral 7B_11/2022 (rapport 2023) · Obersaxen (rapport 2022)

6. Barrière solide ou simple signal ?

Barrière solide

Quand il y a **risque de chute dans le vide** : on tombe forcément, quelle que soit la vitesse, de plusieurs mètres. Falaise, crevasse, mur, pont (RMS N. 153).

Barrage visuel ou signal

Pour un ruisseau, un fossé, un talus, une pente raide : là, le danger dépend de la vitesse. Piquets jaune-noir et fanions **suffisent** s'ils sont bien visibles (RMS N. 82, 145).

2 · Qui est poursuivi, et pour quoi

Ce n'est pas « la station » qui va en prison : ce sont des **personnes**. Le juge cherche qui avait le devoir d'agir (on dit le « garant ») et qui avait le pouvoir de décider.

Haut-Valais · minage, cible n° 6 non tirée · 7 décembre 2011

Chef condamné · adjoint acquitté

CE QUI S'EST PASSÉ Degré 3, mauvais temps. L'adjoint tire les cibles 1 à 5 au-dessus d'une traversée, avec peu de résultat, et renonce à la cible 6 (plus grande, plus raide, plus exposée au vent). Il annonce par radio que la zone est sûre. Vers 9 h, le chef ouvre **sans demander pourquoi la 6 n'a pas été tirée**. À 10 h 45, une avalanche emporte une monitrice et son jeune élève sur la traversée. L'enfant meurt.

LE JUGEMENT En première instance, **les deux** sont condamnés pour homicide par négligence et entrave à la circulation publique. En appel, l'adjoint est **acquitté** : selon le cahier des charges, ouvrir la piste n'était pas sa compétence, et il avait rendu compte à son chef par la voie de service.

→ Celui qui décide l'ouverture doit poser les bonnes questions. Celui qui ne décide pas doit rendre compte, clairement.

Tribunal de district de Viège 2016, Tribunal cantonal du Valais 8.1.2018 · rapport 2017

Bettmeralp · le directeur et la dameuse · 2008

Directeur finalement acquitté

CE QUI S'EST PASSÉ Une dameuse avec fraise tue un enfant avant la fermeture (voir chapitre 7). Le tribunal cantonal condamne aussi le directeur : il savait que les dameuses circulaient depuis des années avant la fermeture, contre le cahier des charges, et n'était intervenu qu'une fois.

LE JUGEMENT Le Tribunal fédéral annule : la responsabilité se lit dans l'organisation (règlement, contrat, **cahier des charges**). Un chef n'a pas à surveiller en permanence des employés expérimentés. Un organigramme vague ne suffit pas pour condamner. Le directeur est ensuite acquitté.

→ Un cahier des charges précis protège tout le monde : il dit qui fait quoi.

Tribunal fédéral 6B_405/2013 · rapport 2014

Wengen · chute dans un creux · 4 mars 2010

Enquête obligatoire

CE QUI S'EST PASSÉ Un skieur passe entre deux piquets, tombe dans un creux du terrain et reste paraplégique. Le ministère public bernois refuse même d'ouvrir une enquête (piquets et flèche en place).

LE JUGEMENT Le Tribunal fédéral dit non : quand la blessure est **grave** et que la question est compliquée, il faut **ouvrir une enquête** et **interroger les responsables des pistes**.

→ Après un accident grave, attends-toi à être entendu. Ce que tu as noté ce jour-là comptera.

ATF 137 IV 285 · rapport 2016

Stanserhorn · fermeture annoncée par e-mail · 24 février 2012

Renvoyé au tribunal

CE QUI S'EST PASSÉ Sur un chantier de téléphérique, le responsable sécurité ferme une route forestière à cause des avalanches… par **e-mail**, avec une liste copiée d'un ancien procès-verbal. Le chef de l'entreprise de déneigement n'est pas sur la liste. Rien n'est posé sur place. Une avalanche de glissement tue un ouvrier.

LE JUGEMENT Condamné en Nidwald, puis le Tribunal fédéral renvoie l'affaire : il faut d'abord examiner si l'avalanche était prévisible (bulletin, expertise, concept d'urgence). Mais il confirme qu'il était bien le garant.

→ Une fermeture, ça se fait sur le terrain, et on vérifie que tout le monde a reçu l'information.

Tribunal fédéral 6B_1122/2014 · rapport 2015

3 · Bord de piste, obstacles, glacier

C'est le cœur du travail du patrouilleur : balisage, fermetures, matelas. Les condamnations arrivent quand il y a un **piège** ou un **trou dans la protection**.

Ce qui a été condamné

Saas-Fee · crevasse sous une traversée · 26 août 2003

Condamnés

CE QUI S'EST PASSÉ Une traversée sur glacier de 100 m, fermée côté aval par une simple **corde à 1,25 m** sur piquets. En dessous : une pente de 47 à 52 % avec des crevasses. Un snowboarder fait une faute en réglant sa fixation, glisse **sous la corde**, ne peut plus freiner et tombe dans une crevasse de 20 à 25 m.

LE JUGEMENT Le chef du sauvetage et le chef des pistes adjoint sont condamnés pour lésions corporelles graves par négligence (jours-amende avec sursis). Une corde ne retient personne : il fallait une **vraie barrière**. La victime avait fait une faute, mais elle suivait correctement la piste.

→ Au-dessus d'une pente raide qui finit dans une crevasse ou une falaise, la corde seule ne suffit pas.

Tribunal fédéral 6B_925/2008 · rapport 2008

Glacier, ski d'été · trou de 8 mètres · août 2010

Condamnés

CE QUI S'EST PASSÉ Piste de glacier bien balisée des deux côtés avec une corde à fanions continue… sauf en bas : il manquait du matériel, **8 m** sont restés ouverts. Un snowboarder passe par le trou, continue 40 m hors piste et tombe 15 m dans une crevasse. Il meurt.

LE JUGEMENT Le chef des pistes **et** son adjoint sont condamnés pour homicide par négligence : faute de contrôle, personne n'a fermé le trou ni posé la corde manquante.

→ « Il manquait du matériel » n'est pas une excuse. Contrôler que la fermeture est continue, jusqu'au bout.

Ministère public du Valais · rapport 2011

Valais · mât de téléski sans matelas · 10 février 2011

Condamnés

CE QUI S'EST PASSÉ Une écolière de 12 ans glisse sur la **trace de montée** d'un téléski à assiettes, dans une pente raide. Elle glisse 100 m et heurte un mât et son socle **sans protection**. Elle meurt.

LE JUGEMENT Le chef des pistes et du sauvetage : 7 mois de prison avec sursis, faute « extrêmement lourde ». Le directeur technique : 9 mois avec sursis.

→ Un mât au bas d'une pente raide où l'on glisse forcément : matelas obligatoire. Penser aussi aux traces de montée.

Tribunal d'Hérens et Conthey, 2.9.2013 · rapport 2013

Petit Cervin · piquets de balisage en fer · 17 avril 1996

Exploitant en partie responsable

CE QUI S'EST PASSÉ Une fillette de 11 ans prend de la vitesse avant un replat, ne suit pas un léger virage, sort de 1 à 2 m et heurte de la tête un **piquet de balisage en fer**. Piste rouge de glacier, endroit où tout le monde arrive vite.

LE JUGEMENT Le Tribunal fédéral donne en partie raison à la victime (procès civil). Les piquets sont nécessaires, donc on ne peut pas les enlever, mais des piquets **en plastique** ou rembourrés auraient fortement réduit la blessure. Même s'il faut en changer 500, c'est exigible. Ne pas porter de casque n'a pas été retenu contre elle (c'était peu courant en 1996).

→ Le balisage lui-même ne doit pas devenir un obstacle dangereux aux endroits exposés.

Tribunal fédéral 4A_206/2014 · rapport 2014

Ce qui a été acquitté ou classé, et pourquoi

Adelboden · ruisseau couvert de neige au bord · 26 février 2015

Condamné puis acquitté

CE QUI S'EST PASSÉ Une élève de ski de 13 ans prend un « petit chemin » à côté de la piste, ne revient pas sur la piste avec les autres traces, continue dans la neige fraîche et tombe tête la première dans un ruisseau couvert de neige, à 1,2 m du bord. Elle meurt.

LE JUGEMENT Le chef des pistes est condamné en 2020, acquitté en 2021, l'affaire revient au Tribunal fédéral, il est acquitté à nouveau, et le Tribunal fédéral confirme en 2024. Le ruisseau était signalé par **trois piquets jaune-noir et des fanions parallèles à la piste**, bien visibles. La piste était balisée des deux côtés : les traces du petit chemin ne l'élargissaient pas. Il ne fallait pas en plus barrer en travers. (Le moniteur : procédure classée aussi.)

→ Une signalisation jaune-noir bien visible le long du danger suffit. Qui passe derrière le fait à ses risques.

Tribunal fédéral 6B_985/2023 et 6B_1036/2019 · rapports 2020 et 2024

Obersaxen · matelas et cornière cachée · 24 février 2021

Classé

CE QUI S'EST PASSÉ Deux skieurs virent l'un vers l'autre à une bifurcation et se percutent juste au-dessus d'un mât **avec matelas**. Projetée contre le mât, une skieuse meurt : une **cornière de l'échelle de service**, cachée derrière le matelas, l'a blessée à travers la mousse.

LE JUGEMENT Classé. Le contrôle de RMS une semaine avant n'avait rien vu ; le danger n'était visible qu'en enlevant le matelas. Les matelas sont prévus pour un choc à vitesse modérée.

→ Ceux qui posent les matelas en automne et les enlèvent au printemps sont les seuls à voir ce qu'il y a derrière : regarder et signaler.

Ministère public des Grisons 2.12.2022 · rapport 2022

Valais · poteau en fer sur un replat · 2012

Classé

Au bas d'une piste noire, les piquets en fer étaient rembourrés avec filets, là où on arrive vite. 160 m plus loin, sur un chemin plat et droit, large de 5 m, un skieur tombe : pas besoin de rembourrer là, la vitesse est faible et on tombe dans le sens de la marche.

→ On protège là où l'on arrive vite et où la pente pousse vers l'obstacle.

Ministère public du Valais 2015 · rapport 2015

Parsenn · toit d'une station de pompage · 2014

Classé

Un skieur sort volontairement de la piste, contourne une corde à fanions, passe à côté de tours de refroidissement et tombe 6 m du toit d'une station de pompage, à 14,5 m de la piste.

→ Hors de la piste et de la bande de 2 m, pas de devoir de sécuriser.

Ministère public des Grisons 5.6.2014 · rapport 2014

Laax · barre rocheuse · 24 décembre 2015

Classé

Une skieuse double à grande vitesse en ligne droite (témoin), rate le changement de direction signalé par **des flèches sur deux piquets**, sort de 25 m et chute de 10 m.

→ Un virage annoncé par des flèches bien visibles suffit.

Ministère public des Grisons 2016 · rapport 2016

Grisons · rétrécissement dans le brouillard · 13 mars 2016

Classé

Avant un rétrécissement : piquets fluo, flèches, signal de danger, cordes à fanions jaune-noir et une banderole « LANGSAM » (« lentement ») au milieu de la piste. Un skieur sort quand même, tétraplégique.

→ Bien signaler un passage clé protège, même dans le brouillard.

Ministère public des Grisons 2017 · rapport 2017

Grisons · barrière à la sortie d'un virage · 2020

Classé

Une piste rouge rejoint un chemin par un virage : signaux de danger, banderole, barrière en bois de 30 m avec filet. Le skieur casse une latte et glisse dessous dans le talus. La barrière a retenu le premier choc ; pas de chute dans le vide.

→ Jonction piste raide → chemin : flèches ou banderole + ⚠ panneau « Passage étroit » (RMS N. 116).

Ministère public des Grisons 9.6.2020 · rapport 2020

Obersaxen · talus dans un long virage · 7 mars 2022

Classé

Une skieuse sort à l'extérieur d'un long virage et glisse 35 m dans une pente de 30° en partie sans neige. Une bannière de direction de 1,30 m était posée au début du virage.

→ Pente de 30° ≠ chute dans le vide. Virage peu visible (bosse) : bannière de direction.

Ministère public des Grisons 26.6.2024 · rapport 2024

Torrent · crête non damée · 27 février 2022

Classé

Une bosse de 7 m de large partage la piste, non damée faute de neige, sans balisage. Une skieuse décolle du haut de la bosse et chute à la réception. Une bosse visible est un relief normal ; les parties non damées sont des difficultés à maîtriser.

→ Manque de neige : signaler seulement aux vrais points clés (RMS N. 25).

Ministère public du Haut-Valais 2023 · rapport 2023

Ruisseaux visibles · Motta Naluns et Celerina · 2016

Classés

Deux chutes dans un lit de ruisseau à côté de la piste. À Motta Naluns : piquets jaune-noir et filet. À Celerina : pas de filet, mais talus doux et ruisseau bien visible.

→ Un obstacle naturel visible de loin n'a pas besoin de barrière.

Ministère public des Grisons 2016 · rapport 2016

Laax · lance à neige · 26 décembre 2023

Classé

Un snowboarder descend 2 m à côté de la piste et percute une lance à neige rembourrée. Il meurt. La bande de 2 m n'a pas à être sécurisée pour ceux qui choisissent d'y skier.

Ministère public des Grisons 14.10.2024 · rapport 2024

Zermatt · bifurcation · 3 février 2022

Classé

Un skieur est trouvé 6 m à côté de la piste, à une bifurcation, avec un grave traumatisme cervical. Aucune trace d'un autre skieur, balisage conforme aux directives.

Ministère public du Haut-Valais 2022 · rapport 2022

4 · Avalanches sur les pistes et minage

Sur les pistes ouvertes, l'exploitant doit protéger contre les avalanches. La question du juge : **était-ce prévisible ?** Il regarde le bulletin, la météo annoncée, et ce qui a été observé **sur le terrain**. Voir aussi le minage du Haut-Valais en 2011 (chapitre 2) et les freeriders (chapitre 5).

Zermatt · piste Tufternchumme · 19 janvier 2008

Condamné en appel

CE QUI S'EST PASSÉ La piste est ouverte depuis six jours, après des minages qui n'ont **pas déchargé** les grandes zones de départ. Un fort réchauffement est annoncé **depuis la veille** (zéro degré au-dessus de 3000 m). Le bulletin parle des pentes raides de **toutes les orientations**. Le chef ferme à 14 h la piste exposée au sud et attend pour l'autre. À 14 h 30, l'avalanche tombe sur celle restée ouverte. Un mort.

LE JUGEMENT Acquitté en première instance, puis **condamné** en appel pour homicide et entrave à la circulation publique, confirmé par le Tribunal fédéral. L'expert trouvait la gestion « largement correcte », le tribunal ne l'a pas suivi : à part lire le bulletin, il n'y avait **eu aucune observation sur place**. Pas de « risque résiduel » quand le danger était annoncé.

→ Le bulletin et la météo du jour doivent faire changer la décision pendant la journée. Observer le terrain et noter ses observations.

Tribunal fédéral 6B_518/2011 · rapports 2009 et 2012

Samnaun · chemin barré · 29 avril 2023

Classé

CE QUI S'EST PASSÉ Deux skieuses quittent la piste ouverte et prennent un chemin de liaison **barré** par le 🪧panneau « Barré » (« interdit à tous »), posé depuis longtemps et bien visible. Une avalanche de glissement spontanée les emporte ; l'une meurt. Minage fait le matin à 6 h 10. La piste ouverte n'a pas été touchée (avalanche arrêtée à 15 m).

→ Un 🪧panneau « Barré » bien posé et bien visible, c'est ce qui compte.

Ministère public des Grisons 14.10.2024 · rapport 2024

Oberwald · piste de fond · 3 février 2022

Classé

Une avalanche spontanée traverse une piste de fond ouverte et ensevelit deux fondeurs (blessés). L'expertise du SLF : ce jour-là, on ne pouvait pas prévoir des avalanches spontanées jusqu'en fond de vallée.

Ministère public du Haut-Valais 16.1.2023 · rapport 2023

Grisons · chemin laissé ouvert · 30 avril 2023

Pas d'enquête

Après contrôle, le chef du sauvetage laisse un chemin ouvert ; une avalanche le recouvre. Personne n'était dessous : pas de mise en danger concrète, donc pas d'infraction.

Ministère public des Grisons 23.8.2023 · rapport 2023

Ce que les dossiers montrent

Le juge suit souvent l'expert du SLF… mais pas toujours (Zermatt). Ce qui pèse : le **bulletin**, la **météo annoncée**, les **observations du jour**, le **résultat des tirs** et ce qu'on en a fait. Tout cela doit être **écrit** (heure, qui, quoi).

5 · Freeriders et hors-piste

Hors piste, chacun skie à ses risques : l'exploitant doit seulement **avertir**. Mais celui qui déclenche une avalanche **sur une piste ouverte** peut être condamné, parce qu'une piste est considérée comme une « voie publique ».

Valais · trois skieurs au-dessus d'une piste · 27 décembre 2009

Condamnés

CE QUI S'EST PASSÉ Degré 3 depuis plusieurs jours, la presse romande déconseille le hors-piste. La station a posé des panneaux « 3 marqué », un feu orange, un panneau « Danger d'avalanche, ne quittez pas les pistes », des piquets avec corde, des banderoles, et **un patrouilleur était posté en haut du télésiège** pour prévenir les skieurs. Trois skieurs traversent quand même une pente de 30° au-dessus d'une piste ouverte. L'avalanche descend sur la piste et emporte deux skieurs (contusions).

LE JUGEMENT Le Tribunal fédéral les déclare **coupables** d'entrave à la circulation publique par négligence. Ils ne pouvaient pas se cacher derrière les minages de la station : ils avaient vu les avertissements.

→ Un minage ne garantit pas que les pentes au-dessus sont sûres. Les avertissements de la station, et un patrouilleur présent, comptent devant le juge.

Tribunal fédéral 6B_403/2016 · rapport 2017

Valais · quatre freeriders, degré 4 · 3 mars 2020

Condamnés

CE QUI S'EST PASSÉ Bulletin : danger fort (4). Quatre freeriders quittent la piste en haut d'un télésiège pour une pente de 40 à 45° au-dessus d'une piste ouverte. Deux avalanches ; la deuxième ensevelit un skieur sur la piste.

LE JUGEMENT Les quatre sont condamnés par ordonnance pénale. Dans un groupe, **peu importe qui a déclenché** : tous sont responsables. L'un avait lu le bulletin et suivait des cours d'avalanche depuis ses 12 ans.

Ministère public du Bas-Valais 19.5.2020 · rapport 2020

Valais · raccourci avec des enfants · 31 décembre 2009

Acquitté

CE QUI S'EST PASSÉ Un adulte emmène cinq jeunes de 10 à 18 ans par un raccourci hors piste vers un restaurant, dans une combe minée le matin. Une avalanche de 200 m atteint la piste en dessous ; trois jeunes sont emportés, sans blessure grave, les skieurs sur la piste s'arrêtent à temps.

LE JUGEMENT Condamné en appel, puis **acquitté** par le Tribunal fédéral : même pour le service des pistes, cette avalanche n'était pas prévisible après les tirs. Le Tribunal fédéral juge son comportement « irresponsable », mais pas punissable.

Tribunal fédéral 6B_410/2015 · rapports 2015 et 2018

Avalanches hors piste : ce que doit faire la station

Dans tous ces cas, la procédure a été **classée** parce que la station avait averti correctement :

- **Parsenn 2012** : snowboarder à 225 m de la piste, degré 3,  panneau « Danger d'avalanches » et  feux clignotants avalanche aux stations,  panneau « Dangers alpins » aux sorties fréquentées.
- **Davos 2015** : snowboarder sans détecteur de victimes d'avalanche (DVA) ni RECCO, retrouvé après plusieurs jours sous 2 m. Trois  panneaux « Dangers alpins » aux sorties,  panneaux « Danger d'avalanches » et  feux clignotants avalanche aux stations.
- **Bas-Valais 2021** : deux snowboarders passent **sous la rubalise** de barrage ; l'un meurt malgré son airbag. Le copain n'est pas responsable (même niveau, pas guide).
- **Vallon d'Arby 2015** : cinq amis passent **deux fois sous un filet** qui ferme une descente jaune ; une victime.
- **Bas-Valais 2021** : snowboarder seul, passe trois panneaux (« ce n'est pas une piste », « fermé », « pas de descente contrôlée »).
- **Davos 2021 et Parsenn 2022** : randonneur seul dans une pente de 50°, freerider seul par danger fort (4).

Rapports 2012, 2015, 2021, 2022

Ce que dit la SKUS

Environ **65 %** des accidents d'avalanche arrivent au degré 3. Dès ce degré :  **panneau « Danger d'avalanches » et**  **feu clignotant avalanche** aux stations. La station n'est **pas obligée de barrer** les passages vers le hors-piste, sauf les vraies sorties vers des « pistes sauvages » qui servent de raccourci entre deux pistes. Un itinéraire jaune est sécurisé sur une bande d'environ 15 m de chaque côté des piquets.

Corvatsch · mur de neige de 4 m · 25 janvier 2019

Chef acquitté

Un guide part avec un groupe vers le Val Roseg, là où le  **panneau « Dangers alpins »** est posé. Une participante tombe, glisse et passe par-dessus un mur de neige de 4,20 m fait par les dameuses, 40 m sous la piste. Le chef des pistes est acquitté : le  panneau « Dangers alpins » avertit aussi des dangers créés par l'homme.

Tribunal régional de la Maloja 24.5.2022 · rapport 2023

Grüsch · nuit de pleine lune · 15 janvier 2022

Classé

Descente fermée (filet, panneau en 4 langues, écrans aux stations), retour en télécabine prévu. Deux hommes descendent quand même par la route puis la forêt ; l'un chute de 120 m. Organisation de la station jugée « exemplaire ».

Ministère public des Grisons 14.6.2022 · rapport 2022

Flumserberg · chef de groupe · 21 janvier 2006

Condamné

Un chef de groupe de club emmène dix personnes hors piste : degré 3, brouillard, pente de 36°. Avalanche, quatre emportés. Il **compte mal** son groupe et ne remarque l'absence d'un participant qu'une heure après. Mort. Il fallait passer un par un, ou contourner par la piste toute proche.

→ Après une avalanche : compter tout le monde, calmement, tout de suite.

Tribunal fédéral 6B_92/2009 · rapport 2009

Laax · rocher hors piste · 3 avril 2023

Classé

Une adolescente de 13 ans skie hors piste avec son père, à 18 m de la piste, tombe dans une pente raide et heurte un rocher. Elle meurt. Les rochers sont un danger normal du hors-piste.

Ministère public des Grisons 5.1.2024 · rapport 2023

6 · Randonneurs, piétons, chemins d'hiver

« On a le droit de monter ! » Oui, mais pas n'importe quand. Voici la règle, sans flou.

QUAND ?	RANDONNEURS À SKI QUI MONTENT SUR LES PISTES
OUI **Pendant les heures d'ouverture**	Ils peuvent monter sur une **piste ouverte**, à leurs risques, **au bord de la piste** (règle FIS 7). Ils doivent respecter les règles FIS et les directives. L'entreprise **peut leur interdire** certaines pistes, ou toutes, et surtout les passages étroits et les virages sans visibilité.
NON **Hors des heures : soir, nuit, matin avant l'ouverture**	Les pistes sont **fermées pour tout le monde, randonneurs compris**. Danger de mort : dameuses avec treuil ou fraise, minage. Conseillé : **panneau « Danger de mort »** à l'entrée des pistes où ils montent souvent le soir.
SAUF **Soirée ou jour « randonnée » annoncé**	Seulement si l'entreprise l'a **ouvert exprès** et l'a écrit sur le **panneau d'orientation**. Ce soir-là : pas de dameuse avec treuil ou fraise frontale sur ces pistes. En cas de danger d'avalanche : barrer, et l'indiquer sur le panneau.
Itinéraire de montée	Balisé en **jaune**, protégé des dangers alpins, ouvert aux mêmes heures que les remontées.
Piétons, raquettes, chiens, luges	**Pas sur les pistes** (ch. 44). Ils ont leurs chemins (rose pour la randonnée et les raquettes). Si le partage est inévitable : **panneau « Utilisation simultanée »**.

Directives SKUS ch. 44, 61–65 · RMS N. 223–225

Le saviez-vous ?

Un randonneur qui prend la remontée une fois pour partir en course hors du domaine doit lire le bulletin lui-même. Selon la SKUS, même si l'avertissement d'avalanche manquait à la station, l'exploitant ne serait pas responsable de sa course.

Commentaire SKUS, rapport 2021

Zermatt · skieur contre piéton · 6 mars 2010

Le skieur perd son procès

CE QUI S'EST PASSÉ Un chemin est séparé par une barrière : piétons d'un côté, skieurs de l'autre. La séparation s'arrête 100 m avant un restaurant. Après, un skieur percute un piéton qui marche vers le restaurant. Des signaux d'usage mixte étaient posés plus haut. Le skieur attaque le piéton en justice.

LE JUGEMENT Le skieur perd en première instance et en appel : il devait **descendre à vue** et pouvoir s'arrêter (règle FIS 2).

→ Là où skieurs et piétons se croisent : panneau « Utilisation simultanée », et le skieur doit pouvoir s'arrêter.

Tribunal cantonal du Valais 10.7.2014 · rapport 2016

Valais · chemin de randonnée hivernale glissant · 12 février 2015

Classé

CE QUI S'EST PASSÉ Un randonneur glisse dans un passage en pente, se déchire un tendon et est évacué par le service des pistes. Il porte plainte : il aurait fallu de la sciure, du gravier, des marches ou une rampe.

LE JUGEMENT Classé, confirmé en appel. Le chemin était balisé (bâtons roses, piquets en bois, violet sur la carte), une affiche aux caisses recommandait de bonnes chaussures et des bâtons, le site internet indiquait « moyen ». Glisser sur un passage gelé fait partie des risques normaux de la randonnée d'hiver.

→ Pour les chemins d'hiver : balisage, information (affiche, site, carte) et entretien raisonnable.

Tribunal cantonal du Valais 7.12.2017 · rapport 2017

7 · Dameuses, treuils, véhicules

C'est le domaine où il y a le plus de condamnations. Presque toujours le **conducteur**, parfois les chefs. Les mots qui reviennent : **contrôle final**, **Triopan**, **marche arrière**.

Bettmeralp · fraise en marche avant la fermeture · 20 décembre 2008

Conducteur condamné

CE QUI S'EST PASSÉ 16 h 40 : dernière montée à 16 h, les patrouilleurs finissent leur contrôle vers 16 h 50, mais les dameuses partent **toujours** vers 16 h 45, sans se coordonner avec le chef du sauvetage. Une dameuse circule sur une piste d'accès encore fréquentée, **fraise en marche**, gyrophares et signal sonore allumés. Un garçon de 7 ans veut passer à côté, tombe et passe sous la fraise. Il meurt.

LE JUGEMENT Le conducteur est condamné (homicide et entrave à la circulation publique). Le chef d'exploitation et le directeur sont finalement acquittés (voir chapitre 2).

→ Pas de fraise sur une piste ouverte. Les dameuses démarrent après le contrôle final, et le conducteur demande qu'on le lui confirme.

Tribunal de district de Brigue 5.3.2012 · Tribunal fédéral 6B_405/2013 · rapports 2011 et 2014

Torrent · câble de treuil sans Triopan · 31 janvier 2008

Conducteur condamné

CE QUI S'EST PASSÉ Juste après la fermeture, une dameuse travaille au treuil sur une piste rouge. Le câble se soulève et projette une snowboardeuse (commotion). Il n'y avait **pas de Triopan avec feu clignotant** au début du câble.

LE JUGEMENT Conducteur condamné : 50 jours-amende avec sursis et 1000 francs d'amende. C'était écrit dans les directives **et dans son cahier des charges**. Peu importe que le câble soit au bord et la piste large : après la fermeture, il faut compter avec les **retardataires**. Le chef des pistes et du sauvetage est acquitté.

→ Treuil = Triopan avec feu clignotant au début du câble, toujours.

Tribunal de district de Loèche 26.4.2013 · rapport 2013

Fiesch · marche arrière devant les garages · 24 décembre 2021

Conducteur condamné

CE QUI S'EST PASSÉ 16 h 50, à la tombée de la nuit, sur la place devant les garages des dameuses où passe un chemin balisé vers la déchetterie. Un dameur recule au pas en **téléphonant avec des écouteurs**. Il écrase une grand-mère qui tire sa petite-fille sur une luge. La grand-mère meurt, l'enfant a le crâne fracturé (elle guérira). Il conduisait sous l'effet du **cannabis** (consommé deux jours avant, encore au-dessus de la limite).

LE JUGEMENT 150 jours-amende avec sursis (16 500 francs) et 900 francs d'amende. Sa caméra de recul lui aurait permis de les voir. Il aurait dû prendre quelqu'un pour le guider, ou éviter toute distraction.

→ Marche arrière là où il peut y avoir du monde : un guide ou zéro distraction. Jamais sous l'effet de l'alcool ou de drogue, même de la veille.

Ministère public du Haut-Valais 25.7.2022 · rapport 2022

Oberland bernois · transport d'un canon à neige · 23 mars 2011

Conducteur condamné · chefs acquittés

CE QUI S'EST PASSÉ Pendant l'exploitation, une dameuse transporte un canon à neige par la route habituelle, au pas, signaux allumés. Un snowboarder la voit, crie à son ami « reste à gauche »… puis va lui-même à droite et tombe devant la machine. Il meurt.

LE JUGEMENT Le conducteur est condamné (il regardait à gauche, vers la jonction des pistes). Le chef du damage et le chef des pistes et du sauvetage, d'abord condamnés par ordonnance pénale, sont **acquittés** : l'endroit était visible, la faute de la victime imprévisible. Les directives disent : la dameuse a la priorité, on garde **15 m devant et derrière**.

Cour suprême du canton de Berne 20.10.2016 · rapport 2016

Grisons · pont, après la fermeture · 2018

Classé

Un groupe descend après la fermeture avec une employée du restaurant. Un skieur s'approche d'une dameuse qui recule sur un pont et se fait écraser par la chenille (bassin). Le service de sauvetage avait annoncé au conducteur : « **contrôle final fait** ». Il pouvait s'y fier.

→ Le contrôle final annoncé protège le conducteur. Il doit être vrai.

Ministère public des Grisons 22.10.2018 · rapport 2018

Valais central · ivre dans la zone de travail · 7 mars 2020

Classé

Après la fermeture, un skieur à 2,48 ‰ tombe à 30 m d'une dameuse et ne bouge plus. Un dameur klaxonne, descend, lui parle : pas de réaction. L'autre dameuse recule et le blesse. Zone fermée par des filets et des panneaux « treuil ».

Ministère public du Valais central 30.9.2020 · rapport 2020

Grisons · lugeur qui double une dameuse · 26 janvier 2013, 22 h 15

Classé

Un lugeur filmé par sa caméra de casque double une dameuse bien éclairée qui descend lentement, du côté où le talus monte. Sa luge bascule, il est happé par l'arrière. Le gyrophare allumé n'est pas prouvé, mais la vidéo montre que la machine était très visible.

Ministère public des Grisons 2.10.2013 · rapport 2013

8 · Snowparks

La SKUS le notait déjà en 2008 : **aucune** condamnation pour un snowpark en Suisse. La raison est toujours la même : park signalé, séparé de la piste, modules bien construits. Le rider est responsable de son saut.

Melchsee-Frutt · « il n'y avait aucun panneau » · 17 janvier 2022

Classé

CE QUI S'EST PASSÉ Un père et ses deux filles arrivent sans le vouloir dans le snowpark depuis une piste bleue. Il saute une bosse et se fait plusieurs fractures. **Deux mois plus tard**, il porte plainte : pas de signalisation, pas de barrage.

LE JUGEMENT Classé. Le chef des pistes a **prouvé** : même emplacement depuis des années, corde à fanions jaune-noir, panneau officiel à l'entrée, **contrôle par un patrouilleur chaque matin** et par les shapers le jour et le soir, contrôle RMS en 2019 et huit jours après l'accident, photos, webcam, vidéos.

→ C'est la preuve qui a gagné. La SKUS recommande de noter les tâches (cahier des charges) et les contrôles faits.

Ministère public d'Obwald 22.8.2023 · rapport 2023

Curnius · brouillard · 2016

Classé

Snowboarder seul, park inconnu, brouillard, part 5 à 10 m avant un module : paraplégie. Park signalé (plan et panneau officiel), module bien préparé. Pas d'obligation de fermer à cause de la visibilité.

Ministère public des Grisons 22.6.2016 · rapport 2016

Arosa-Lenzerheide · salto arrière · 2016

Classé

Salto arrière raté sur le plus grand saut : tétraplégie. Park délimité, panneau à l'entrée avec les règles et « pour skieurs expérimentés ». Risque propre au sport.

Ministère public des Grisons 19.8.2016 · rapport 2016

Grisons · kicker · 15 décembre 2016

Classé

Chute grave après un kicker. Panneau officiel à l'entrée, zone séparée. Les règles FIS et la responsabilité personnelle s'appliquent aussi dans un snowpark (directives SKUS ch. 48e et 48f).

Ministère public des Grisons 2.5.2017 · rapport 2017

9 · Luge

Le Tribunal fédéral l'a dit : les directives (bande de 2 m, protection contre les pièges) s'appliquent **aussi aux pistes de luge**. Mais le lugeur doit s'attendre aux bosses et aux virages.

Fribourg · poteau avec matelas orange · 21 février 2020

Classé · confirmé

CE QUI S'EST PASSÉ Une piste bleue ouverte le soir à la luge. Vers 21 h, une lugeuse percute de face un poteau en bois de la barrière, couvert d'un **matelas orange** visible de loin. Blessures très graves.

LE JUGEMENT La procédure contre le chef des pistes, **la patrouilleuse** et le directeur est classée, confirmé par le Tribunal fédéral. Le poteau était après un replat sans virage, pas au pied d'une pente ; la piste se rétrécissait déjà avant. Le matelas orange suffisait.

→ Rembourrer ou barrer seulement là où l'on glisse forcément dans l'obstacle (RMS N. 140).

Tribunal fédéral 7B_11/2022 · rapport 2023

Surselva · écurie à 7 m · 22 février 2005

Plainte rejetée

Deux filles sur une luge de location sortent dans un virage ; l'une se tape la tête contre une écurie à 7 m du bord. Piste balisée de piquets rouges, filet orange à 3 m du bord. Demande de 50 000 francs rejetée par trois tribunaux : l'écurie était visible de loin, et hors de la bande de 2 m.

Tribunal fédéral 4A_489/2014 · rapport 2015

Grisons · le tas de neige · 2016

Classé

Virage annoncé par un grand drapeau, arbres rembourrés. Une lugeuse aux chaussures lisses ne peut plus freiner, vise un tas de neige laissé par le damage, décolle et tombe dans la forêt (paraplégie). Pas de piège.

Ministère public des Grisons 7.4.2017 · rapport 2017

Grisons · le virage n° 4 · 2018

Classé

90 000 lugeurs par saison, et chaque année **2 à 17 accidents dans ce virage**. Une lugeuse bloque sa jambe contre le mur de neige. Classé : bosses de l'après-midi prévisibles, contrôle de RMS conforme.

Ministère public des Grisons 3.1.2019 · rapport 2018

Bon réflexe

Proposer ou louer des **semelles à freins**, et signaler les virages clés par un grand drapeau ou une flèche. Si un virage revient souvent dans les accidents, le noter et en parler au chef.

10 · Collisions entre skieurs

Ici, c'est le skieur qui est jugé, pas la station. Les juges appliquent les **règles FIS** comme des règles de prudence. Pour le patrouilleur, ce qui compte, c'est ce qu'il a **noté et relevé sur place**.

Règle FIS 1

Ne mettre personne en danger.

Règle FIS 2

Descendre à vue : pouvoir s'arrêter ou éviter dans la distance qu'on voit.

Règle FIS 3

Le skieur amont choisit sa trajectoire sans mettre en danger le skieur aval.

Règles FIS 5, 7, 9

Regarder avant d'entrer sur une piste · monter au bord · porter secours.

Condamnés

Leysin · personne arrêtée au bord · 18 février 2005

Condamné

Un skieur percute sans freiner une personne arrêtée, bien visible, au bord d'une piste bleue. Fracture du crâne, séquelles à vie. 45 jours-amende avec sursis et une amende. Le tribunal s'est rendu sur place et **a entendu un patrouilleur**.

Tribunaux vaudois 2009 · rapport 2009

Piste noire · 8 janvier 2009

Condamné

Un skieur percute un moniteur. Décisif : un **témoin extérieur**, dont la nièce avait failli être percutée par le même skieur juste avant.

Ordonnance pénale 2009 · rapport 2010

Bettmeralp · jonction · 20 janvier 2023

Condamné

À la jonction de deux pistes, un skieur arrive vite et passe sur le snowboard d'une jeune femme. 3900 francs de peine pécuniaire et 1000 francs d'amende.

Ministère public du Haut-Valais 2023 · rapport 2023

Valais · saut sur une bosse · 4 février 2024

Condamné

Un skieur passe à vive allure une bosse avant un virage à 90° et percute quelqu'un qui traversait derrière. Lésions graves. Il connaissait la piste.

Ministère public du Haut-Valais 27.5.2024 · rapport 2024

Skieur amont fautif · Bambrüesch 2022, Bas-Valais 2024

Condamnés

Un mineur (1 jour de travail d'intérêt général) ; un snowboarder débutant qui ne maîtrise pas sa vitesse (lésions simples). Règles FIS 1 et 3.

Rapports 2023 et 2024

Pas condamnés

Grisons · écart subit · 4 avril 2024

Classé

Le skieur aval change brusquement de direction sur un rétrécissement : le skieur amont ne pouvait pas le prévoir. La priorité de la règle FIS 3 a ses limites.

Rapport 2024

Brigue · deux débutants en cours · 2022

Acquitté

Premier jour de ski, avec leur moniteur ; l'une touche le ski de l'autre. Acquittée : elle prenait justement des cours pour apprendre.

Tribunal de district de Brigue 2023 · rapport 2024

Obersaxen · deux virages qui se croisent · 2021

Classé, mais critiqué

Classé : chacun ne voyait que devant lui. La SKUS n'est pas d'accord : quand on traverse la piste d'un bord à l'autre, un **regard sur le côté** s'impose (règle FIS 1), comme sur la route.

Rapport 2022

Le saviez-vous ?

À Parsenn, un skieur a percuté un père qui s'occupait de son fils tombé. La plainte a été retirée… mais il a quand même dû payer **1440 francs** de frais de procédure, parce qu'il avait violé les règles FIS.

Ministère public des Grisons 2022 · rapport 2022

Sur une collision, le patrouilleur note

La position des deux personnes et du matériel, le sens de descente, la jonction, la bosse ou le virage, la visibilité et la neige, le point GPS, des photos, et surtout **les noms et numéros des témoins**. Dans plusieurs dossiers, c'est un témoin qui a tout décidé.

11 · Après l'accident : secours, preuves, frais

Valais · qui paie l'hélicoptère ? · 2018

La station paie

CE QUI S'EST PASSÉ Des freeriders, jamais retrouvés, déclenchent une avalanche qui couvre 200 m de piste. Appel au 144 : deux hélicoptères, un médecin, deux guides, deux chiens, une quinzaine de patrouilleurs. Personne dessous. Facture : environ **12 000 francs**, envoyée aux remontées.

LE JUGEMENT Le tribunal cantonal dit que la station doit en principe payer : elle doit avoir un service des pistes et de sauvetage, et lancer les secours **sans attendre** quand une avalanche touche une piste. Les secours ont agi dans son intérêt.

→ Avalanche sur une piste = recherche immédiate. C'est un devoir de la station, et elle en assume les frais.

Tribunal cantonal du Valais 19.10.2018 · rapport 2018

Parsenn · recherche arrêtée trop tôt ? · 17 février 2012

Classé

Avalanche hors piste signalée par un client à 16 h 10. Le service de sauvetage cherche avec les détecteurs, « yeux et oreilles », compare les traces d'entrée et de sortie, et arrête à 16 h 45. Le soir, un snowboarder est annoncé disparu ; un chien le trouve à 23 h. Il était mort entre 16 h et 18 h. Il n'avait **ni détecteur ni RECCO**. Classé.

→ Noter chaque étape d'une recherche : heure, moyens utilisés, traces vérifiées. C'est ce qui montre qu'elle a été bien faite.

Ministère public des Grisons 13.9.2012 · rapport 2012

RECCO, ça compte

Au Vallon d'Arby (2015), seule une personne du groupe avait un DVA ; la victime portait un **réflecteur RECCO** et a été localisée par les secours. Deux autres victimes (Parsenn 2012, Davos 2015) n'avaient ni l'un ni l'autre.

La fiche bilan sert aussi à l'assurance

Un skieur se déchire le ménisque sans chute. L'assurance refuse. Le Tribunal fédéral : le ski comporte en soi un danger, c'est couvert. Un déroulement **précis et noté tout de suite** évite ces disputes.

Tribunal fédéral 8C_610/2015 · rapport 2015

Plainte tardive

Quand une plainte arrive des semaines après (Melchsee-Frutt, deux mois), il est très difficile de prouver quoi que ce soit… sauf pour celui qui a **des notes, des photos et un cahier des charges**.

Rapport 2023

Retardataires et alcool

Un homme boit au restaurant de 10 h 30 à 18 h 30 (2,03 ‰), refuse la descente en dameuse proposée au haut-parleur, descend de nuit et se tue. Classé : hors des heures et hors piste ; le restaurant avait proposé une solution.

Ministère public des Grisons 29.5.2017 · rapport 2017

Télésiège : la sangle du sac

À Hoch-Ybrig, la sangle ventrale d'un sac à dos reste coincée dans le siège ; la passagère est traînée et tombe de 7 m, hors du filet. Installation et surveillance en ordre : classé.

Ministère public de Schwyz 2013 · rapport 2013

Victimes étrangères

Depuis 2022, une victime peut attaquer directement l'assurance. Un client de l'Union européenne peut donc faire juger l'affaire **chez lui**, par un juge étranger (qui applique le droit suisse).

Rapports 2016 et 2022

🌍 Hors de Suisse : jugements étrangers que la SKUS a jugé utile de citer

- **France, 2008** : un pisteur secouriste meurt dans une avalanche ; l'employeur ne lui avait pas fourni de **sac airbag**. Jugé « faute inexcusable » de l'employeur. La SKUS note qu'en Suisse, plusieurs entreprises équipent déjà d'un airbag ceux qui font le minage, certaines l'ont écrit dans le cahier des charges.
- **France, 2008** : un enfant glisse sous le garde-corps d'un télésiège. Exploitant responsable.
- **Autriche, 2008** : un skieur retardataire percute un câble de treuil à 18 h 10. Un seul petit panneau et des annonces au haut-parleur ne suffisaient pas. Faute partagée moitié-moitié.
- **Italie, 2009** : une skieuse meurt contre un canon à neige avec matelas orange, à 2 m d'une piste noire. Classé : obstacle protégé et visible.
- **Allemagne, 2012** : un blessé sans casque est jugé responsable à 30 % de ses blessures à la tête. Pas de jugement de ce type en Suisse. **Italie, 2021** : casque obligatoire jusqu'à 18 ans.

12 · Ce qui protège le patrouilleur

Ce que les acquittements ont en commun, en une liste.

- **Connaître son cahier des charges** : qui décide l'ouverture, la fermeture, le minage. L'adjoint du Haut-Valais a été acquitté grâce à lui.
- **Rendre compte** à son chef, clairement : résultat des tirs, cible non tirée, danger vu, matériel manquant. **Poser la question** quand une information manque.
- **Noter les contrôles** : heure, secteur, nom. Un contrôle non noté n'existe pas pour le juge (Melchsee-Frutt).
- **Fermetures continues** : pas de trou dans la corde, pas de « on finira demain ». Barrière solide là où l'on peut tomber dans le vide.
- **Obstacles** : matelas là où l'on glisse forcément dedans, piquets souples aux endroits rapides, regarder derrière les matelas en les posant.
- **Avalanches** : relire le bulletin et la météo pendant la journée, observer le terrain, fermer à temps ;  panneau « Danger d'avalanches » et  feu clignotant avalanche dès le degré 3 ;  panneau « Dangers alpins » aux sorties fréquentées.
- **Barrages** :  panneau « Barré », filets, rubalises bien visibles. Prendre une photo avec l'heure.
- **Fin de journée** : contrôle final fait, puis annoncé aux dameurs. Treuil = Triopan avec feu.  Panneau « Danger de mort » là où les randonneurs montent le soir.
- **Avalanche sur une piste** : recherche immédiate, compter les gens, noter les étapes.
- **Accident grave** : alerter, protéger, ne rien déplacer sans raison, photos, position, point GPS, **témoins** (nom et téléphone).
- **Fiche bilan** : déroulement précis, tout de suite. Elle sert au juge et à l'assurance.
- **Hors-piste** : avertir (le patrouilleur posté en haut du télésiège a pesé dans la condamnation des freeriders).

? 13 · Petit quiz : vrai ou faux ?

1. Les directives de la SKUS sont une loi.
2. Une corde à 1,25 m suffit pour fermer une traversée au-dessus d'une crevasse.
3. Un adjoint qui a rendu compte à son chef, et qui n'avait pas le pouvoir d'ouvrir, peut être acquitté.
4. Des freeriders qui déclenchent une avalanche sur une piste ouverte peuvent être condamnés, même si la station a miné le matin.
5. La bande de 2 m au bord de la piste doit être sécurisée pour ceux qui choisissent de skier dedans.
6. Un randonneur peut monter sur une piste à 21 h, sans annonce particulière de la station.
7. Un câble de treuil après la fermeture doit être signalé par un Triopan avec feu clignotant.
8. Il faut rembourrer tous les obstacles près des pistes.
9. Quand une avalanche touche une piste, la station doit lancer les secours, même si on ne sait pas s'il y a quelqu'un dessous.
10. En Suisse, aucun snowpark correctement signalé n'a mené à une condamnation dans ces rapports.
11. Après une blessure grave, le ministère public peut refuser d'ouvrir une enquête si le cas paraît compliqué.
12. Un dameur peut téléphoner avec des écouteurs en marche arrière, il n'y a pas de risque juridique.

Les réponses sont sur la page suivante.

✓ Réponses du quiz

1	Faux. Mais le juge s'en sert à chaque fois comme mesure.
2	Faux. Il faut une vraie barrière (Saas-Fee, 2003).
3	Vrai (minage dans le Haut-Valais, 2011).
4	Vrai (Tribunal fédéral 6B_403/2016).
5	Faux. Elle sert à s'arrêter au bord et à protéger celui qui sort un peu en tombant (Adelboden, Laax).
6	Faux. Hors des heures, les pistes sont fermées pour tout le monde, sauf soirée annoncée.
7	Vrai (Torrent, 2008).
8	Faux. Seulement là où l'on glisse forcément dedans à cause de la pente (règle RMS N. 140).
9	Vrai (hélicoptère, Valais 2018).
10	Vrai.
11	Faux. Une enquête est obligatoire (Wengen, ATF 137 IV 285).
12	Faux. Conducteur condamné (Fiesch, 2021).

Les mots du juge

Homicide par négligence (art. 117 du Code pénal)	Causer la mort sans le vouloir, en manquant de prudence.
Lésions corporelles par négligence (art. 125)	Graves : poursuivies d'office. Simples : seulement si la victime porte plainte.
Entrave à la circulation publique (art. 237)	Mettre en danger la vie des gens sur une voie publique. Les pistes en font partie.
Garant	Celui qui a le devoir d'agir (par son poste, son contrat, ou parce qu'il mène un groupe).
Classement, non-entrée en matière	Le ministère public arrête l'affaire ou ne l'ouvre pas.
Ordonnance pénale	Condamnation décidée directement par le ministère public, sans procès.
Jours-amende, sursis	Peine en argent calculée par jour ; avec sursis, on ne paie que si on récidive pendant le délai d'épreuve.

Sources

Rapports annuels de la SKUS, partie juridique, 2008 à 2024 (allemand, parfois français), résumés et traduits pour la formation : www.skus.ch

Arrêts du Tribunal fédéral (chercher le numéro, par exemple 6B_985/2023) : www.bger.ch

Directives de Remontées Mécaniques Suisses : www.seilbahnen.org · Bulletin d'avalanche : www.slf.ch

Attention : résumé de formation. Il ne remplace ni les directives, ni un avis juridique. Aucun nom de personne n'est cité.